



השיעור מתקיים
בכל יום ראשון בשעה 20:15
בבית המדרש 'חזוה דעת' רחוב אנסי' 1 ירושלים

השיעור השבועי של מו"ר הגאון הגדול
רבי דוד יוסף שליט"א
מיום ב' ג' אב תשפ"א

עורך ראשי: הרב אריאל סגרון

גליון 130

פרשת שמות

אמירה לגוי בשבת (ב)

נושאי השיעור: הכרת המציאות לפני פסיקת ההלכה | מד - מים דיגיטלי | נורות פלורוסנט ונורות לד | אמירה לגוי להפעיל מזגן בשבת | אמירה לגוי בהפעלת מעלית בשבת | פתיחת מקררים ותנורים בימינו | הכשר למקרר לשימוש בשבת | אמירה לגוי בהדלקת נרות ביום כיפור בבית הכנסת | אמירה לגוי שיאמר לחבירו

שהוא לא מתחמם, ממילא האיסור להדליקו בשבת הוא דרבנן בלבד. אמנם יש ספק לעניין נרות שבת אם הפלורוסנט מועיל בו או לא. שהרי מחד גיסא הוא מאיר, אך מאידך גיסא אין בו חוט מתלהט. אמנם בעבר היה 'סטטרט' מחוץ לפלורוסנט, שבתוכו היה חוט מתלהט ומתחמם כמו אש, אך כיום כבר אין 'סטטרט' כיון שהכניסו את החוט המתלהט בתוך הפלורוסנט. ולמעשה הפלורוסנט עצמו לא מתלהט, ואין בו אור שבא מחמת אש, ומצד שני יש בו חתיכה קטנה ודקה מאד של מתכת שמתלהטת. פעם משהו הראה לי את זה, בפלורוסנט שהתחיל להתקלקל, שבר אותו, והראה לי שבקצהו יש משהו קצת אדום.

ובזמנינו נוסף עוד דבר חדש 'לד'. שאין בו חוט המתלהט כלל. והנה כאשר החשמל הומצא דנו הפוסקים, שבדברים כאלו שאין בהם מנורה או חוט שמתלהט האיסור להדליקם בשבת הוא דרבנן. שהרי הוא רק מוליך זרם וזה דרבנן. ולאחר כמה שנים בא החזון איש וחידש שיש באיסור חשמל בשבת משום 'בונה', ומאידך, בכיבוי יש משום 'סותר'. ופירוש הדבר שהוא למד שהאיסור הוא דאורייתא. והנה בזמנו היה אברך צעיר גאון בתורה שכתב תשובה ענקית שבה חלק על דברי החזון איש, ושלה אליו את התשובה הזו, והאברך הזה היה הגאון רבי שלמה זלמן אוירבעך, שהיה מבין גדול ביותר בעניינים אלו. ואכן כך למעשה הוא פסק להלכה שאין בחשמל בשבת משום בונה או סותר. וכך ההלכה הרווחת, וכמעט ואין מי שחושש לדעת החזון איש בזה.

ד. לומר לגוי להדליק את המזגן בשבת

יש בעניין הזה גם את העניין של מיזוג אויר. שהנה מזגן יש בו מנוע, אבל במזגנים הישנים היה מצב שכאשר מדליקים אותו נוצרים ניצוצות אש שכבות מיד. והפוסקים דנו על כך מחמת הניצוצות הללו, בשו"ת יביע אומר ובשו"ת מנחת יצחק ומסיקים שהניצוצות הן פסיק רישא דלא ניהא ליה, ועל כן הניצוצות אינן סיבה לאסור. אך לגבי המנוע אם מדובר באופן שחם מאד ורוצים להפעילו על ידי גוי, ממילא הוא שבות דשבות, וכיון שזה רק מנוע זה - מותר. וכן בשו"ת תשובות והנהגות כתב להקל בזה. אמנם הוא מסתמך על הבית יוסף (נפטר סימן רע"ו) אך תראו את הבית יוסף ותראו שאין לפשט שכותב כל שחר, וזה פשוט לא נכון. אך גם בלעדיו יש לנו את דברי המנחת יצחק והיביע אומר שיש להקל.

למעשה האגרות משה מחמיר שאין לומר לגוי להדליק מזגן בשבת. אך איתן כאן מקומו להאריך אם זה דאורייתא או דרבנן, אך האמת שעוד קודם שהתחילו להשתמש במזגנים, היתה שאלה דומה בעניין מקרר חשמלי. וכבר אז התייר בגלל שזה מנוע ולא פועל מיד. ואמרו"ר מרן זצוק"ל כתב על כך תשובה ביביע אומר. [- עוד קודם שנולדת...]

ה. פתיחת דלת המקרר בשבת

דרך אגב הוא לעצמו היה מחמיר שלא לפתוח את דלת המקרר בשבת. ובמקרה יש דעות מקצה לקצה, יש מתירים לפתוח כל הזמן משום שזה לא פסיק רישא, והשאלה רק אם זה ניהא ליה או לא. ויש



א. חובת הכרת המציאות לפני פסיקת ההלכה

יש כיום דוגמא של הלכה למעשה מתי מקילים בשבות דשבות במקום צורך או במקום מצוה וכיו"ב. ראשית כל ידוע הוא שכאשר המציאו את החשמל היתה מחלוקת גדולה בין הפוסקים בדין החשמל לעניין שבת. ובתחילה הסכימו, נמנו, וגמרו, רובא דרובה מגדולי ישראל שהיו אז, שהמדליק מנורת חשמל בשבת עובר על איסור מבעיר מן התורה. זאת מחמת שבתוך המנורה יש חוט שמתלהט ומתחמם כמו אש. עד כדי שכאשר היתה נשרפת מנורה היה אפשר לקבל כויה כשנוגעים בזכוכית. היום זה פחות מצוי אבל בעבר זה היה רק כך.

בתחילה היו גדולים שהתירו ביום טוב, משום שחשבו שזו כמו הבערה מאש לאש והוא אוכל נפש. אבל פשוט הוא שכל מי שמבין את דרך פעולת החשמל מבין שלגבי יום טוב אינו נקרא מאש לאש, ומאידך הוא הבערה גמורה מהתורה. ובשלב יותר מאוחר המציאו את נורות הפלורוסנט. אכן גם בו יש איסור הבערה גמורה מהתורה.

וצריך לדעת שמי שמגיע לפסוק הלכה צריך ללמוד ולהיות בטוח, שיועד בוודאות את הטכנולוגיה של החשמל. ואם משהו לא מבין בזה - אין טעם שיכתוב בנושא.

אאמו"ר מרן זצוק"ל ביביע אומר ח"ד (סימן לו) כתב בנושא הזה אריכות גדולה. ובתחילת דבריו מסביר, כיצד פועל דוד שמש, עם כל הפרטים. וזאת בכדי שיוכל לדון בהלכה. אם אדם לא יודע את העובדות אינו יכול לדון.

ב. שימוש בשבת במד מים דיגיטלי

לפני כמה שנים המציאו 'מד-מים דיגיטלי' והיו שטענו שהוא אסור בשבת. והיתה בזה מחלוקת בין הרבנים. וכשפנו אלי אמרתי שאינני רוצה לדון בזה לפני שאני מבין בדיוק איך זה עובד, אני לא מהנדס ולא טכנאי. למעשה עד כמה שהסבירו לי הצלחתי להבין פחות או יותר, ולהלכה כתבתי להקל מכמה סיבות, זה פסיק רישא דלא ניהא ליה, וגם הוא תרי דרבנן, הפרי מגדים מיקל בכגון דא. וכן המשנה ברורה. ועוד פוסקים. והלכתי לאאמו"ר מרן זצוק"ל והראיתי לו את שכתבתי, והייתי צריך לשבת ולהסביר לו בדיוק איך זה עובד, ולמעשה הוא סמך על ההסבר שלי כיצד זה עובד, מכיון שהיה קשה מאד להסביר לו, אך לגבי הנושא ההלכתי כאשר הוא קרא את הדברים הוא מיד כתב שהוא מסכים עם זה. ואז הוא סיפר לי, שיום לפני שהגעתי אני נכנס לפניו משהו אחר שאמר לו שכתב תשובה להחמיר בנושא הזה ורוצה את הסכמתו. אבל אאמו"ר אמר לי "אני לא הסכמתי לחתום לוי מה הוא חושב בגלל שאני כל כך זקן אז אני אסכים לכל מה שאנשים רוצים ממני! ואני ראיתי מה שהוא כתב, ואני רואה את מה שכתבת אתה, ואני חושב שזה מותר!"

ג. נורות פלורוסנט ונורות 'לד'

וכמו כן כאשר המציאו את הפלורוסנט היו רבנים שאמרו שכוין

כל מיני צדדים בזה. יש שאמרו שמותר רק בשעה שהמקרה עובד. ומאידך יש אומרים שגם זה אסור, משום שכאשר פותח בשעה שהמקרה עובד, הרי שגורם להאריך את פעילות המנוע. והחזון איש מחמיר בזה. ולדעתו צריך לחבר למקרה 'שעון שבת' שיעבוד שעה כן שעה לא, ויפתח את המקרה בשעה שלא עובד. ובספר 'הלכה ברורה' (הק"ו) אספת את כל מה שכתבו הפוסקים בנושא הזה. אך אממו"ר היה מחמיר, והיה מבקש מהסובבים אותו לפתוח עבורו את המקרה. פעם אמרתי לו 'מה אני הגוי של שבת שלך...' אז הוא ענה אני רוצה להחמיר על עצמי, ואתה הרי לא מחמיר, ובכל מקרה זה מותר כמו שכתבתי ביביע אומר, אבל אני רוצה להחמיר בזה על עצמי.

ו. המקרים והתנאים החדשים בימינו

בימינו יש את המקרים החדשים, ואני לא מבין בטכנולוגיה אך לפי טענות המומחים כל מקרה חדש חייב שיהיה בו התקן לשבת. ויש חברות מיוחדות שעושות את זה. ורק שובין את העיקרון של הבעיה, שהם טוענים שכיום פתיחת המקרה אינה פסיק רישא כיון שמיד כאשר פותח את הדלת נדלק משהו. יש מקרים שזה מפעיל את המנוע, יש מקרים שזה מפעיל מאוורר פנימי או מכבה אותו, אך ודאי יש פעולה חשמלית. וכמו כן לעניין תנורים חשמליים, שאינם על מצב שבת, בספר שמירת שבת כהלכתה ועוד כמה ספרים עושים כל מיני חילוקים בזה, וכל מה שכתבו שם לא שייך כיום. בימינו כאשר פותחים תנור חשמלי בתוך רגע כמימריה התנור מפעיל ומכבה גופי חימום, יש כאן הבערה וכיבוי בתוך שבריר שניה, ה'טרמוסטט' כל כך רגיש כיום שהוא פועל ממש מיד. וכמובן שתנור הוא חמור הרבה יותר, זה הבערה דאורייתא, ואינו דומה למקרה שהוא רק מנוע.

ז. הפעלה וכיבוי של מזגן בשבת

והנה להפעיל מכשיר חשמלי על ידי ישראל ודאי שאסור גם במנוע, כך הסכימו פוסקי הדור האחרון. [ב'אנציקלופדיה תלמודית' עשו על זה ערך שלם, והם מסבירים את הדברים כמו שצריך] אך להפעיל מזגן על ידי גוי, ראשית כל זה תלוי במזגן האוויר, ולפעמים בקיץ יש חום נורא [זה לא מה שהיה פעם, היום חום העולם השתנה לגמרי. אני זוכר כשלמדתי ב'שיבת 'חברון' שבחודש אלול הייתי הולך לסליחות בחצות הלילה, והיה צריך ללבוש מעיל מרוב קור, וכיום מי יעלה על דעתו ללבוש אפילו סוודר באלול! העולם השתנה, כשהיינו צעירים לא היה מיזוג אוויר כמעט בבתי וק"ו שבמכוניות לא היה, וכשהיה חם בקיץ היו נוסעים קצת מהר והרוח היתה נכנסת מהחלונות... וכיום הפכו להיות תלויים במזגן, בשבתות הקיץ אחר הצהריים יש כאן לימוד ורבים מגיעים לכאן, ויש כאלה שאין להם מזגנים בבית ולא יכולים לסבול את החום, ובאים ללמוד פה שיש מיזוג אוויר ולומדים ב"ה] ומי שרגיל לזה ודאי שזה גדר של צער, ממילא באמירה לגוי זה יהיה שבות דשבות במקום צער ויש להקל.

וכל שכן בשבתות החורף, אם קר מאד בחדר ורוצה להפעיל חימום על ידי מיזוג אוויר [ולא תנור] שהוא פועל על מנוע, שמותר לומר לגוי.

וקל וחומר אם החדר הוא חם או קר מדי מחמת המיזוג אוויר, ורוצים לכבות את המזגן, הרי שבכיבוי הדין יותר קל, משום שהרי כאן מדובר בגחלת של מתכת, והאמירה לגוי זה שבות דשבות ומותר לומר לגוי להדליק ולכבות. אולם כבר אמרנו, שאין לעשות כך באופן קבוע, ורק כשיש צורך כגון ששכחו להדליק או שמזגן האוויר השתנה וכיו"ב. שאפשר להקל.

ח. לברר את הכללים של מקום מצוה ומקום צורך

בשבות דשבות יש בו כללים וצריך להיות מקום מצוה או מקום צורך. והפוסקים דנים הרבה מה נקרא מקום מצוה ומה מקום צורך הנה הרמ"א כותב (סי' קכ"ט) לעניין להביא משהו לצורך עונג שבת, האם מותר לומר לגוי להביא לו גלידה מחבירו המתגורר ברחוב השני, שלכאורה הלא אין לנו רשות הרבים בזמן הזה, וזה כבר שבות דשבות, ואם הגוי לא עוצר בדרכו ומוציא מרשות היחיד לרשות היחיד לרוב הפוסקים זה גם שבות, וזה מקום מצות עונג שבת. ובכל זאת כתבתי באריכות לאסור. והבאתי שם את מרן החיד"א וערך השולחן וכל הפוסקים שכתבו כן. ועל כל דבר הפוסקים ישוב לדון אם זה בגדר של שבות דשבות, ואם נקרא מקום מצוה או לא. והמסקנה שכתבתי שם, שאם אין לו חמין בבית, שהוא דבר בסיסי, וכן אם אין לו לחם משנה וכיו"ב, שהוא צורך שבות מותר. אבל אם זה דבר שמתחשק לו פתאום, גלידה, בירה וכיו"ב שבבית דבר כזה לא מתירים אמירה לגוי.

לפני שנתיים הייתי בשבת באיזה בית מלון ענק של גויים בחו"ל שהיו בו אלף חמש מאות יהודים, והנה לפני שבת בא אחד ואמר לי שכשפותחים שם את הדלת המזגן מתחיל לפעול [אין להם התקן שבת] והתחלנו לבדוק מה ניתן לעשות. והיה פתרון שלא לסגור את הדלת, אבל אנשים לא יכולים לסבול דבר כזה, מי ישן בלילה כשהדלת פתוחה בכל הזמן. ואז עלה בדעתי רעיון, בדקתי אותו ויצא שהוא טוב, והוא לפתוח מעט את החלון, ואז המזגן עובד כל הזמן. והודענו לכולם לפתוח את החלון לפני השבת בכדי שלא תיווצר בעיה עם המזגן. והמקום היה שם חם מאד.

אדם שהולך לבית מלון עליו לבדוק לאן הוא הולך, יש בתי מלון בעייתיים מאד בנושאים הללו, הטכנולוגיה מתחדשת ואנשים לא יודעים היכן יש בעיות.

ט. כניסה בדלת הנפתחת באופן אוטומטי בשבת

יש בתי מלון בעיקר בחו"ל שדלת הכניסה סגורה, וכשמקרבם אליה

היא נפתחת. כאן בארץ הרבנות הראשית דורשת מבתי המלון הכשרים שהדלת תהיה פתוחה כל הזמן. לצערי יש מקומות שיש רבנות שלא שמים לב לדבר הזה. פעם הייתי בפנמה בבית מלון הסמוך ממש לבית הכנסת, והיתה שם דלת צדדית שאפשר לצאת ולבוא משם ללא חשש. בשנה שניה הגעתי לדלת ההוא, ולפני שבת הלכתי לדלת הצדדית ואני רואה שסתמו אותה, אין דלת צדדית, יש רק כניסה אחת למלון. נגשתי לקבלה, [הם כבר מכירים, היו הרבה לפני שומרי תורה ומצוות לפני שם] ונתתי להם שני דולר ואמרתי להם שאבוא באמצע הלילה שיבוא הגוי לפתוח, והם הסכימו. הגעתי בחצות הלילה רמזתי לו מרחוק, צעקתי לו, והוא בא לדלת והדלת נפתחה ויכולתי להיכנס. וזה שבות דשבות במקום צורך גדול, כי זה רק מנוע, וגם שיש כאן עין אלקטרונית שהיא מפעילה מנוע קטן שגורם לדלת להפתח אז זה שבות דשבות במקום צורך גדול. ולכן מותר.

ויש להוסיף עוד צד להתיר, שכאן אינו עושה מלאכה אלא רק מסיר את המנוע, שהרי אני לא נהנה מגוף הדלת זה רק הסרת המנוע ממני להיכנס, ובוזה יש צד לומר שזה יותר קל. אמנם ראית בשו"ת אגרות משה שדן בדיון מעשה שבת, ביהודי שהביא מפתח ופתח את בית הכנסת, וכותב שאסור להכנס לבית הכנסת. אך אפשר והוא סובר שיש רשות הרבים בזמן הזה, וממילא היהודי עשה מלאכה דאורייתא. ומאידך הוא לא מתחשב בצד הזה שהוא רק הסיר את המנוע ולא עשה מלאכה ממש. אך בכל אופן להלכה כמו שאמרתי.

אולם יש להעיר על כך שהנה הגוי הזה התקרב ומכח זה נפתחה הדלת, אולם מיד לאחר מכן הוא התרחק בחזרה, וממילא כאשר אני והבן שלי התקרבו לדלת והמשכנו הלאה, ממילא מי שסגר את הדלת היינו אנחנו, מחמת שהלכנו משם. ולכאורה יש בזה איסור. וחשבתי על כך, וראיתי ספר 'מאור השבת' ושם הוא כותב דבר שאני לא מאמין שזה נכון, הוא כותב ששאל את הגרש"ז אוירבעך על יהודי שנכנס לשירותים, שהאור נדלק שם באופן אוטומטי שברגע שנכנס הוא נדלק, ושאל אותו אם מותר לצאת, והגרש"ז השיב לו שצריך להביא גוי, שהגוי יכנס והיהודי יצא. ואני לא מבין למה כל כך צריך להחמיר בזה? הרי זה דרבנן, ואפילו אם היה בחשמל הזה חוט המתלהט זה כיבוי, וכיבוי גחלת של מתכת האיסור הוא דרבנן גרידא, וזה גם פסיק רישא דלא נחא ליה בדרבנן.

היה פעם יהודי אחד במקסיקו משה סבא ע"ה שהיה יהודי יקר מאד, ונדבן גדול. והוא הגיע למלון 'ענבל' ושהה שם בשבת וסיפר לי שיש שם שירותים בקומת הכניסה, והוא נכנס לשם, וכשנעמד פתאום התחיל לצאת מים, והוא שאל אותי אם היה מותר לו לזוז משם או לא. ואז אני אמרתי לו, תגיד את האמת מה עשית? נשארתי שם כל השבת? אבל הוא אמר לי 'חטאתי עויתי פשעתי', ולא נשארתי... ואז אמרתי לו לא חטאת ולא עויתי, אין בכך בעיה כיון שזה פסיק רישא דלא נחא ליה בדרבנן. אכן כמובן שלכתחילה זה לא בסדר, ובאמת הודעתי לרבנות שיבדקו בכל בתי המלון שיש להם סמך ללובי שירותים שיש כאלו ששמים את הידיים והברז נפתח וכיו"ב. שלא יפעלו בשבת.

י. מנורה שנדלקת כשעוברים לידה

וכיוצא בזה כתבתי ב'הלכה ברורה' (הק"ו) לעניין מנורה הנדלקת כשעוברים בסמוך אליה. ואני מפחד להתיר בכגון דא בחדר מדרגות, שלצערינו בחו"ל זו נהיתה בעיה גדולה מאד, יש מקומות שהגויים לא מוותרים על זה, ואם אתה אומר להם שתוסיף מנורה כדי שיהיה מצב שזה לא נחא ליה שיהיה עוד מנורה קטנה שלך הם גם לא מסכימים. יש בזה בעיה גדולה מאד. ויש פיתרון לקחת גוי שילך לפניך. והנה הרי לא תיקח שני גויים מלפנים ומאחור כדי שלא תכבה את הנורה בכך שאתה הולך. והנה בצרפת למשל, יהודי אחד פנה אלי ואמר לי שהשכנים מתנגדים והם לא מסכימים לשום מנורה, ואני אמרתי לו שיקח גוי, אך הוא אומר לי שבצרפת הגויים עולים הרבה כסף, ואני אמרתי לו שיקנה כלב קטן שבביל ללכת לבית הכנסת. והיה שם רב אחד ששמע על כך, והתפלל על הפסק הזה, שהרי אדם מצווה על שביעת בהמתו. אבל אני לא חושב שיש פה שביעת בהמה, שהרי לא צריך אפילו לרמז לו ותמיד הכלב ירוץ לפניך, והוא לא מבין שמדליק את האור, ואין בכך כל בעיה.

יא. כרטיס כניסה דיגיטלי ועליה במעלית עם גוי

כמו כן כיום יש בתי המלון כרטיס כניסה לחדר, והוא הדין בזה שמותר לומר לגוי שיפתח את הדלת. וכל שכן אם לא צריך לומר לו, שהרי זה שבות דשבות במקום צורך גדול וזה גם הסרת המנוע ואפשר להקל. אך מה שכן ודאי שסתם לצאת לטייל מסתבר שאי אפשר להתיר, אלא אם יש צורך מצוה כגון הולך לבקר את הוריו, קל וחומר אם הולך להתפלל או לסעודת שבת שאפשר להקל.

דרך אגב, במעלית אי אפשר להתיר בזה, כיון שבמעלית הבעיה היא שהיהודי בעצמו כשנכנס המשקל שלו משפיע על המעלית, וזרם החשמל משתנה לפי המשקל. אמנם זה דרבנן אך אנחנו לא נזלזל סתם בדרבנן אם נתחיל לזלזל בזה נבוא להתיר דברים אחרים. אני יודע שבזמנו מכון 'צומת' המציאו דברים שהיו רבנים שפקקו בזה שעושים על ידי גרמא. וזה לא היתר בשופי. אבל יש להם דברים שזה כן טוב, כגון הכסא גלגלים חשמלי, שהגרש"ז אוירבעך נתן היתר לזה. ואדם יכול להשתמש בכסא גלגלים חשמלי שאין לו כל חשש בשבת [אם יש עירוב] ומטענים אותו לפני שבת, ומפעילים אותו לפני השבת, וזה פועל כל הזמן באותה צריכת

החשמל, וכשרוצה ליסוע משחרר מעצור כלשהו והזרם חשמלי שהיה ממשיך גם כאשר הוא עוצר. זה לא משנה את הפעולה החשמלית. זה פוטנציאל יפה מאד. ובזמנו הגרש"ז אורבעך התיר את זה.

ולגבי מעליות היו ויכוחים רבים, ואני רק אספר לכם, שפעם הייתי עם אאמו"ר מרן זצוק"ל בחשון תשמ"א בפנמה, ושיכנו אותנו במלון מפואר מאד בקומה העשירית. היתה שם סוויטה יפה מאד, מקום גדול שכיבדו בו את הרב. אך כשהתקרבה שבת אמר אאמו"ר שמבקש לעזוב את החדר לפני השבת כיון שרוצה קומה נמוכה. המארגנים אמרו לו שבקומה הנמוכה לא יהיה חדר כל כך יפה וגדול, אבל הוא אמר להם שמותר על חדר יפה העיקר שתהיה קומה נמוכה. סמוך לכניסת השבת מתברר שלא עשו כלום, והוא צריך להישאר בשבת בקומה העשירית. והנה בליל שבת הלכנו לאכול בבית הרב, ולאחר הסעודה מאוחר בלילה, אאמו"ר [- שהיה אז כבן ששים] אמר שהוא עולה ברגל. היה איתנו שם גם הרב דוד שהרבני מקולומביה, והוא היה כבן גילו של אאמו"ר, וביחד עלינו כולנו ברגל. אבל אמי ע"ה היא לא הרגישה טוב והיו לה בעיות נשימה, ואכן אאמו"ר התיר לה לעלות על ידי גוי. למרות שהמידה מסוימת יתכן ויש כאן איסור דרבנן. אבל זה לא בטוח, כיון שיש כמה סוגי מעליות, אבל אאמו"ר בעצמו לא רצה לעלות במעלית בשום אופן, והוא עלה ברגל.

יב. אם 'מקום מצוה' הוא גם במצוה דרבנן

הפוסקים דנים מהו שבות בשבת במקום מצוה - איזו מצוה? האם "מקום מצוה" הוא גם במצוה דרבנן. [וכתבתי על כך ב'הלכה ברורה' (סימן ז)]. כגון ב'הידור מצוה', ודוגמא לדבר, במי שאין לו מצוה שמורה משעת קצירה, אך יש לו מצוה רגילה, האם מותר לומר לגוי להביא לו. וכיו"ב. ולהלכה הפוסקים פחות או יותר מקילים בזה. אבל הנידון בזה מתחיל לגבי אמירה לגוי שינגן בכלי שיר בשביל שמחת חתן וכלה שמותר. אבל השאלה היא מי אמר שלשם חתן זה דרבנן? יש בזה דעות לכאן ולכאן.

אבל יש ראיה חד משמעית מהשלחן ערוך. מרן כותב (סימן ז) וז"ל: "כיצד אומר ישראל לאינו יהודי בשבת לעלות באילן להביא שופר תקיעת מצוה". ולכאורה הרי אין תקיעת שופר בשבת אז על כורחך היום הראשון של ראש השנה יכול לחול בשבת, ואילו היום השני לא יחול בשבת אם כן השלחן ערוך מתכוון, שאומר לגוי לעלות בשבת להביא שופר בשביל יום ראשון [שהוא היום השני של ראש השנה], ורואים כאן שמדובר בשבות דשבות במקום מצוה של מחר, שמותר. ועוד רואים בזה, ששבות דשבות במקום מצוה דרבנן מותר. אמנם יש דוחים, כיון שמרן מעתיק את לשון הרמב"ם מילה במילה ושיטת הרמב"ם שיש מציאות של תקיעת שופר בשבת במקום שיש בית דין קבוע.

אבל אני חושב שאמנם מרן מעתיק את לשון הרמב"ם, אך כיון שיש פה נפקא מינה חשובה להלכה אז מרן היה צריך להשמיט לכל הפחות את המילה "בשבת"! הרמב"ם לשיטתו יפה מאד, אבל כיצד מרן מעתיק את הרמב"ם בדבר שלא סובר כמותו? אלא כוונתו לומר גם לגבי צורך של מחר שהוא נקרא צורך מצוה.

יג. שבות דשבות במקום מצוה במלאכה דאורייתא

בשיעור הקודם הבאנו את שיטת בעל העיטור לגבי שבות במקום מצוה במלאכה דאורייתא. שהרמ"א כותב (נפסיקא רעו) שאפשר לסמוך על בעל העיטור בשעת הדחק, ואמרתו שכמעט כל האחרונים, ספרדים ואשכנזים לא מסכימים בזה לרמ"א, וסוברים שאסור. אבל לפעמים יש שעת הדחק גדול ויש מחלוקת עצומה באחרונים אם לכל הפחות אפשר להקל במקום מצוה דרבים. "מצוה דרבים" היא כגון בבית הכנסת. הרי בזמנם היו משתמשים בנרות והיו מדליקים נרות בבית הכנסת קודם השבת, ואחרי התפילה היו רבנים שהתירו לכבות את הנרות [ע"י גוי] והיו שחלקו, אבל ודאי שבשבת בבוקר לא ינורות, והיה להם אור יום טבעי, זה לא כל כך קל אבל הם היו רגילים לזה. [- כשלמדת בישיבה השעוני שבת היו רק מכבים את את החשמל, אבל לא היה שייך לכוון שידלק ויכבה לאחר מכן וכו' ובסעודה שלישית היינו שרים בחושך הרבה זמן לאחר צאת השבת, וכשכבר הגיע זמן צאת הכוכבים, אחד הבחורים היה אומר 'ברוך המבדיל בין קודש לחול' ומדליק את האור בבית המדרש ונוכסים להתפלל. והיו מקומות שהיו מתפללים ערבית של מוצאי שבת בחושך, יודעים את התפילה בעל פה.

והנה יש יום אחד בשנה שבלתי אפשרי בו להתפלל בחושך - יום הכיפורים. והיה דיון בזמנם אם אפשר לומר לגוי להדליק נר לצורך תפילת נעילה. שהרי תפילת נעילה זמנה הוא סמוך לשקיעה, ומתחיל כבר להחשיך, אם מותר לומר לגוי להדליק או לא. והיו פוסקים שאסרו, כגון הנודע ביהודה כתב נגד זה בתוקף, והוא סיפר שנתמנה לרב בעיר אחת, ושם ראה שיש בה מנהג רע שמביאים גוי ביום כיפור שידליק ואומרים שזה צורך גדול. והוא אמר על כך שאסור לעשות כן כיון אין סומכים על סברת בעל העיטור, ורואים שאפילו במקום מצוה דרבים, שאינם יכולים להתפלל - אין אומרים לגוי. ולמעשה לפי הנודע ביהודה יש להמתין עד שיהיה לכל הפחות בין השמשות.

אמנם יש נידון רחב אם גזרו על השבות בבין השמשות של מוצאי שבת. אני כתבתי באורך בנושא הזה בהלכה ברורה (נפסיקא רעו) להקל בזה. אחר כך הוצאתי את זה משם להעביר את זה לסימן שמ"ב, ששם הוא יותר מתאים. כי בשבת יש מקום יותר לומר שאחזקבא איסורא ואכמ"ל.

יד. לסכם עם הגוי מראש בקבלנות שידליק את הנרות ביום כיפור

למעשה כדברי הנודע ביהודה כותב מרן החיד"א (נפסיקא רעו), שם פוסק לאסור לומר לגוי להדליק נר ביום הכיפורים. ושם מרן החיד"א כותב איזה רעיון שמישהו נתן לו, שלא לתת לגוי משכורת, אלא מראש נשכור אותו בקבלנות, כגון שהוא מקבל שקל על כל נר שמדליק, ואם מדליק מאה נורות יקבל מאה שקל. ומרן החיד"א דוחה רעיון זה, בטענה הרי היהודי קבע עם הגוי לעשות מלאכה בשבת וביום הכיפורים, וכותב שם "יש שרצו לרפאות שבר על נקלה" - דהיינו שאילו פתרונות לא רציניים, ואפילו קבלנות לא מועיל, ואפילו בקופץ את שכרו ומסכם עם הגוי בערב יום הכיפורים, משום שאחרי יום כיפור אתה לא צריך אותו, ממילא נקרא כאילו קבע לעשות את זה בשבת.

דברי מרן החיד"א הם נגד המנחת כהן, ובספר אני כתבתי באורך בנושא הזה. ואאמו"ר כנראה שלא ראה את החיד"א הזה. יש בית יוסף (סימן ז) שדן אם שולח את הגוי לקנות לך ביום השוק, ויום השוק פתוח רק בשבת, אם אפשר להקל. מצד אחד לא אמרתי לו לעשות בשבת. ומצד שני אינו יכול שלא לעשות בשבת כי השוק פתוח רק בשבת. והבית יוסף מביא הגהות מיימוני שמשמעות לשונו שאסור, משום שאינו יכול לעשות אלא בשבת. הבית יוסף מסביר פשט בדברי הגהות מיימוני, שכוונתו לומר שהוא לא דוקא. והמנחת כהן לומד פשט בבית יוסף, שסובר שבאמת יהיה מותר לומר לגוי, כל זמן שלא אמרת לו לעשות בשבת. שכוונת הבית יוסף, שאלבא דהגהות מיימוני, אם לא אמר לגוי בפירוש שיעשה בשבת אפילו אם אי אפשר שיעשה אלא בשבת, מותר.

אני חושב שמי שלומד את הספר הזה 'מנחת כהן' יבחין שהוא ספר עצום, ראיתי כמה פעמים שיש לו את השיטה שלו ואת הפשט שלו, וכאשר הוא מוצא בית יוסף שמשמע לא כדבריו, הוא מיישבו בדוחק כדי שלא יסתור לשיטתו, אף אם התירוץ לא כל כך תירוץ. הוא רק רוצה להסתדר עם הבית יוסף. כי באמת הפשט בבית יוסף הוא לא כך.

והנה להלכה כתבתי להחמיר. ואילו אאמו"ר מרן זצוק"ל בשו"ת יחווה דעת כתב להתיר. בעניין אם מוסר מכונת לגוי ביום שישי, והגוי אומר לך אתה יכול לבוא מצדי מחר בלילה ולקחת את האוטו, שזה מותר. שהרי אני לא אמרתי לו לעשות בשבת. יתרה מזאת אם נתן לגוי בגד לתקן בכניסת השבת, ובשבת בבוקר הוא מביא לך את החליפה שלך נקיה הוא כיבס אותה בשבת, - מותר ללבוש את החליפה בשבת לדעת מרן בסימן רנ"ב. אבל לכולי עלמא אסור לומר לו שיעשה בשבת. ומכלל הדברים אם מביא לגוי מכונת סמוך מאוד לשבת, ואני אומר לו שאני צריך את המכונת מחר מיד אחרי צאת השבת, שבזה אמנם לא אמר לו תעשה בשבת, אבל אין לו שום אפשרות אחרת אלא לעשות בשבת. וזו זה בדיוק כמו הדוגמא של יום השוק, שאומר לו תקנה ביום השוק, והוא חייב לעשות בשבת. ואאמו"ר מתיר על סמך דברי המנחת כהן, שהעיקר הוא שלא אמרת לו בפירוש לעשות בשבת.

טו. הפוסקים המסכימים לדברי המנחת כהן

בספר הלכה ברורה (סימן רמז סק"ז) הבאתי כמה ראשונים שכותבים בפירוש בעניין יום השוק להקל. וזאת משום שהיהודי לא אמר לו בפירוש. בכל זאת אני חושב שצריך להחמיר, כי זו מחלוקת ראשונים, והכל יקום ויפול על פי הפשט בדברי מרן הבית יוסף. עלינו להבין רק את דברי מרן.

ועוד שהבית יוסף מדבר על יום השוק המורכב ממקח וממכר, שהוא דרבנן בלבד. אולם בשו"ת יחווה דעת מדבר על איסורי מלאכות דאורייתא. והנה גם אאמו"ר מביא שם אחרונים הסוברים כמו המנחת כהן, יש מתי מעט שכאלו. מי שודאי פוסק כמותו זה הבן איש חי, ויש כמה תשובות של פוסקי הדור האחרון.

וכמו כן המגן אברהם נראה מדבריו שהבין בבית יוסף כמו המנחת כהן, שהרי הוא כותב "ודלא כבית יוסף" ובספר דבריו הוא אוסר. כלומר, שמצד אחד מחמיר לאסור, ומצד שני הוא לומד כך פשט בבית יוסף. והנה מרן החיד"א במחזיק ברכה מעתיק את המגן אברהם שכותב שהוא אסור, ומשמיט את המילים "ודלא כבית יוסף". ונראה לי שמרן החיד"א לשיטתו, שגם אליבא דמרן יש לאסור וכמו שכתב הוא עצמו לגבי יום הכיפורים. ואכן יש שו"ת זכור ליצחק, ושם הוא מביא את המחזיק ברכה, ומוכיח מדבריו שסבר דלא המנחת כהן. אם כן יש לפנינו שני מקומות בדברי החיד"א שהוא נגד המנחת כהן. וכמו כן יש שמה ש"ז מפורש לא כמו המנחת כהן, וכן עטרת זקנים, זרע אמת ועוד הרבה אחרונים.

כשהגעתי לסימן ש"ז ראיתי שם בספר שנקרא 'יוקב נא' להגאון רבי אברהם הכהן מסלוביניק, שהיה מעיין ודקדקן עצום. תענוג לראות איך שהוא לומד פשט כל פעם בשלחן ערוך. וכאן בנושא הזה הוא לוקח את הבית יוסף ומנתח אותו מכל הצדדים, והוא סוגר את כל האפשרויות שלמעשה לא יתכן להגיד שמרן הבית יוסף מתיר, והוא צודק בזה.

עוד הבאתי שם שו"ת זכאי צדק החדשות שנדפס לאחרונה, יש לו תשובה שהוא גם מחמיר בזה. והוא כותב שפגש את הבן איש חי והוא נזף בו, למה אתה מתיר? והבן איש חי התנצל, שזו היתה שעת הדחק גדולה. אם כן גם הבן איש חי רואים שזה לא בדיוק כמו שהוא בעצמו כתב.

טז. אמירה לגוי שיאמר לחבירו

והנה לגבי סברת בעל העיטור, למסקנה נוקטים שאם זו מצוה דרבים, כגון

לשתות משהו חם, ואינו יכול בלי זה, זה נקרא אמירה לגוי במקום חולי, שאפילו לא צריך להגיע למקום של מצוה.

פעם כשחמותי ע"ה היתה גרה אצלנו בעשר בלילה כבה החשמל, והיא אשה מבוגרת אי אפשר שלא לתת לה לשתות כוס תה כל השבת, ואמרתי להביא גוי. וזה לא דוקא בחורף אלא גם בקיץ. וכמו כן לומר לגוי שיעשה בשינוי זה גם רעיון טוב, כגון לשאול אותו אם הוא ימני או שמאלי ואם הוא ימני שיעשה בשמאל וכן להיפך, שאז זה שבות דשבות. אמנם זו מחלוקת. וכגון שיאמר לו לעשות באצבע הקטנה למשל, שזה ודאי גדר של שינוי.

היה לי לא מזמן שאלה בבית אחד שכבה להם החשמל ובאו אלי בליל שבת ושאלו, חשבתי על כל הרעיונות אין להם לא תינוק לא זקן לא שום דבר אין שמה שני גויים שום פתרון לא היה כלום, אז אמרתי להם לאסור. ולא רק זה גם החמין עוד לא היה מבושל אמרתי להם שהחמין אבוד, לכן צריך בכבוד ראש לראות אם אפשר להתיר.

הרב יצחק מאוז

בית ההוראה "יחווה דעת"

הלכה ברורה

אם מותר לרסק בשבת ארטיק או שלוק

אם מותר לשבור גוש קרח שבבקבוק

שאלה: האם מותר לרסק שלוק בשבת על מנת לאוכלו, או שאסור מפני שאסור לרסק שלג בשבת?

תשובה: מותר לרסק ארטיק לחתיכות דקות תוך כדי אכילתו. וכן ממתקי קרח בשקית ניילון (איגלו) שמוצצים מהם בכח בפה או מפרכים קצת בשיניים, מותר לעשות כן בשבת.

מקורות ונימוקים: שלא נאסר ריסוק בדרך אכילה. וכ"כ בחזו"ע (שבת ח"ד ע"א קנח), שמותר לשבור ארטיק לחתיכות דקות תוך כדי אכילתו, מפני שאינו מתכוין לצורך מימיו, ואע"פ שאפשר שהוא פסיק רישיה, הוי פ"ר דלא ניה"ל בדברנו דשרי. כי נוח לו יותר שלא יזונו מימיו אלא יאכלנו בהיותו קרוש. ע"ש. וכ"כ בס' מאור השבת (ח"ג סי' יג סל"ז). ועל פי דברי המשנ"ב (סי' שכ ס"ק יב) שכתב כע"ז שאף שיש אסורים למצוץ ענבים בפיו, מ"מ במכניס הענבים לפיו ומוצץ [ומשליך הקליפות] הוי דרך מאכל ושרי. וי"ל. וגם הוי דבר מועט. ואם דוחפו ודוחקו מסוף השקית להעלותו ולקרבו אל פי השקית, ואין כוונתו לרסק, אם אינו פ"ר שימס, שרי דאינו מתכוין. וגם בפ"ר, יש לצדד להקל דהוי דבר מועט, ואינו מתכוין. ע"ש. והנה לחתוך לכמה חלקים בודאי דשרי עפ"ד מרן בבית יוסף (סימן שכ), אלא אף ריסוק התירו פוסקי הדור האחרון, מטעם דרך אכילה.

קו ההוראה העולמי
תלמידי מרן זצוק"ל
משיבים לשאלות בהלכה
24 שעות ביממה
*6730

אם זו תפילה למשל, שיש צד נוסף שזו מצוה דרבים שאין בה הנאת הגוף, שיש צד לומר 'מצוות לאו ליהנות ניתנו' כתבתי בזה באורך להסביר ואכמ"ל.

עוד מובא בשו"ת שואל ומשיב, שאם אינו אומר לגוי לעשות במצוה דרבים שיש לסמוך על בעל העיטור ולהקל.

ויש לדון בבית פרטי שזה לא מצוה דרבים ונכבה החשמל, לדעתי אם זה עד שעה אחרי השקיעה אפשר להקל ולסמוך על בעל העיטור, משום שיטת רבינו תם. אם זה לילה ונכבה האור או הפלטה, יש כאלו שמתירים באמירה דאמירה [גוי שאומר לחבירו], וזה לא פשוט כלל. כיון שהחוות יאיר סובר שחז"ל בכלל לא אסרו את זה בלי קשר למקום מצוה, אלא אין זה אמירה לגוי כלל. לעומת זאת, העבודת הגרשוני אומר, שאין הבדל בין גוי אחד לעשרה גויים. ויש שיטה שלישית של השבות יעקב שסובר שאמירה דאמירה זה שבות דשבות. והנה אם הגוי אינו יודע שזה של יהודים, כגון יהודי המתגורר במקום של גויים, הוא יכול לומר לגוי שיאמר לגוי אחר, והגוי השני לא יודע שזה של יהודים, הוא עושה את מעשהו בשביל הגוי הראשון, יש בזה צד נוסף של הפרי מגדים והחתם סופר, שזה נקרא כמו שעושה אדעתא דנפשיה. אבל אין כאן המקום והזמן להאריך ולבאר ואי"ה בשיעורים הבאים יבואר.

והנה אם יש בבית ילד קטן שצריך מים חמים, והפלטה גם כן כבתה, אז דאי שאפשר להקל לומר לגוי. וכמו כן אם יש אנשים זקנים בבית שצריכים

שאלה: האם מותר לשבור קרח שבראש הבקבוק, על מנת להוציא המים שבבקבוק?

תשובה: מותר לשבר קרח כדי ליטול מים מתחתיו. לפיכך בבקבוק משקה שיש בראשו גוש קרח המפריע ליציאת המשקה, מותר לשבור הקרח שבראש הבקבוק, וכן להניח הבקבוק תחת זרם מים עד שיוכל להוציא המשקה מתוכו.

מקורות: כן מובאר בשי"ע (סי' שכ ס"ז) שמותר לשבור קרח ע"מ שיוכל ליטול המים שמתחתיו. ובב"י נבאר שכן דעת הראב"ה (סי' רט) והמרדכי (סי' פ"ב במה שומנים סי' שלא) ובשלי הלכות והטור. ע"ש. וכ"פ בספר הפרנס (סי' קס) ובספר האגור (סי' תפה) ובתשב"ץ (סי' סו) ובפסקי מהר"ם. וע"י בשו"ת בית שערים (סי' קל"ג ד"ה ומה שהקשה) שהטעם שמותר לשבור קרח ליטול מים שמתחתיו, משום דהוי כמו מלאכה שאינה צריכה לגופה, וכמו חופר גומא וא"צ אלא לעפרה. ע"ש. ובב"ד אף אם המים נכנסים לבקבוק ואינם הולכים לאיבוד יש להקל, כי כתב מרן בבית יוסף שמותר לשבור קרח, ומבואר שם שהתיר מ"מ טעמים. א. שהמים מועטים. ב. אינו מתכוין לרסק. ג. המים הולכים לאיבוד. והנה טעם א' וב' שייכים בב"ד מאחר ואינו מתכוין לרסק. אך טעם ג' ליכא, שהרי המים נותרים בבקבוק, [וע"מ"ש בעלי הכללים בענין פוסק שהביא כמה נימוקים להקל בנידון, אם יש להקל במקום שיש רק חלק מהנימוקים]. וע"י בט"ז (סי' שכ סק"ז) ובמשנ"ב (סי' ק"ב). אולם לכאורה הרי הוי פ"ר דלא איכפת ליה בדברנו, אך א"כ תיקש"א אמאי הביא מרן בשי"ע (סי' שכ ס"ז) שהרא"ש היה נוהג מלהשתין על גבי השלג, הא התם נמי שייך ג' הטעמים, שהרי אינו מתכוין לרסק השלג, וגם הולך לאיבוד, ולכאורה גם אין מפשיר רק מים מועטים. ושם מפני שמקלח איזו זמן חשיב מים מרובים, ולא היקל מן אלא בשבירת הקרח דהוי מעט ממש. ולכא"ו יש מקום ללמוד מזה דלא סגי בשני הטעמים שאינו מתכוין לרסק וגם הולך לאיבוד, ולא שרי אלא בדבר מועט. אולם הא מכל מקום תיקש"א על מרן דהא הוי פ"ר דלא איכפת ליה בדברנו, למקלים בזה. ובפשטות העיקר להלכה, כמאר"ם, ולא הביא מרן אלא שהרא"ש היה נוהג בזה מעיקר הדין. ועל"פ בב"ד מאחר דלא נימוח אלא דבר מועט, וגם דעת רוב הראשונים ורבים מהאחרונים להתיר שבירת קרח בתוך מים. וגם יש מתירים לשפוך מים על קרח ע"מ להפשירו, מטעם דלא חשיב שבירת קרח בידיהם. וגם יש מתירים ריסוק בקרח שהיה מים והוקפא. וע"ע במו"ק וקציעה (סי' שיח ד"ה כ"ז). ע"מ שן בנד"מ. וכ"כ בס' מאור השבת ח"ג (סי' יג ע"ג סג) להקל בב"ד, שלא נימוח אלא דבר מועט. ע"ש. וע"ע בשו"ת אבני שפה ח"ז (סי' מ ענף ז).



בא והצטרף להיות שותף

בהפצת שיעורי מורנו ראש בית המדרש
הגאון רבי דוד יוסף שליט"א
ברחבי הארץ

להצטרפות

*6730

שלוחה 3

office@ydaat.co.il

